

<Письмо> Минстроя России от 09.04.2021 N 8545-ОГ/08 <О перечнях национальных стандартов и сводов правил (их частей), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений">

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПИСЬМО

от 9 апреля 2021 г. N 8545-ОГ/08

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено обращение по вопросу применения документов в области градостроительной деятельности и сообщается.

В соответствии с [частью 2 статьи 5](#) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального [закона](#) N 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в [частях 1 и 7 статьи 6](#) Федерального закона N 384-ФЗ перечни, или требований специальных технических условий.

Согласно [части 4 статьи 6](#) Федерального закона N 384-ФЗ национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются обязательными для применения в случае, если они включены в [Перечень](#) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ (далее - Перечень).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 утвержден [Перечень](#) (далее - Перечень N 985).

Документы, включенные в [Перечень](#) N 985, являются обязательными для применения при проектировании и строительстве.

В соответствии с [частью 8 статьи 6](#) Федерального закона N 384-ФЗ в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в [Перечень](#) N 985 национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка

проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий определен приказом Минстроя России от 30 ноября 2020 года N 734/пр "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства".

Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не включенные в Перечень N 985, включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. N 687 (далее - Перечень N 687).

Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень N 687, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

Следует отметить, что добровольность применения стандартов и сводов правил, включенных в Перечень N 687, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования проектировщиками других правил, не противоречащих требованиям Федерального закона N 384-ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона N 384-ФЗ соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими из следующих способов:

- 1) результаты исследований;
- 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
- 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
- 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Дополнительно сообщается, что СП 55-102-2001 "Конструкции с применением гипсоволокнистых листов", СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" допускается использовать в работе в качестве справочной информации в части, не противоречащей требованиям Федерального закона N 384-ФЗ.

Заместитель директора

Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
О.А.ДАШКОВА